

1500244-68.2021.8.26.0372

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Leve

Magistrado: Rafael Imbrunito Flores

Comarca: Monte Mor

Foro: Foro de Monte Mor

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... corporal, absolvendo-se do crime de roubo. Com a palavra o(a) defensor(a), pelo(a) mesmo(a) foram apresentadas suas alegações finais oralmente, as quais foram captadas por sistema audiovisual, requerendo a absolvição do agente. Os depoimentos e manifestações colhidos nesta data foram captados por sistema audiovisual (Microsoft Teams) e o arquivo de gravação foi importado no sistema ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Mor

Foro de Monte Mor

2ª Vara

Rua João Carlos Gomes Carneiro, 12, ., Jardim Guanabara - CEP 13190-000, Fone: (19)

2141-2606, Monte Mor-SP - E-mail: montemor@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500244-68.2021.8.26.0372

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Leve

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2075709/2021 - DEL.POL.MONTE MOR, 11665298 - DEL.POL.MONTE MOR, 532/21/330 - DEL.POL.MONTE MOR, 2075709 - DEL.POL.MONTE MOR

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

EDVONALDO VICENTE FERREIRA

Vítima:

MARIA APARECIDA BASTOS DA SILVA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

01/12/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Iniciados os trabalhos às 14:00h, verificou-se a presença do MM. Juiz Rafael Imbrunito Flores; do(a) Dr.^a. Cristiane de Moraes Ribeiro Sampaio Carvalhaes de Camargo, DD. 1ª Promotora de Justiça; presente a(o) ré(u) EDVONALDO VICENTE FERREIRA, acompanhado(a) de seu/sua defensor(a), o(a) Dr.^a 104163/SP - Renato Nogueira Garrigos Vinhaes. De início, pelo MM. Juiz restou consignado que a presente audiência foi realizada por meio virtual, com o uso da ferramenta Microsoft Teams. A seguir, foi(ram) ouvida(s) a(s) vítima(s) Maria Aparecida Bastos da Silva e a(s) testemunha(s) Maria Fernanda Batos Ferreira, arroladas pela acusação e a testemunha José Renan, arrolada pela defesa, após o que foi(ram) a(o) ré(u) interrogada(o). A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo mais provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução processual. Passe-se aos debates".

Com a palavra o(a) Dr^(a). Promotor(a) de Justiça, pelo(a) mesmo(a) foram apresentadas suas alegações finais oralmente, as quais foram captadas por sistema audiovisual, requerendo a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, absolvendo-se do crime de roubo. Com a palavra o(a) defensor(a), pelo(a) mesmo(a) foram apresentadas suas alegações finais oralmente, as quais foram captadas por sistema audiovisual, requerendo a absolvição do agente. Os depoimentos e manifestações colhidos nesta data foram captados por sistema audiovisual (Microsoft Teams) e o arquivo de gravação foi importado no sistema SAJ, estando disponível no próprio processo, atrelado a este termo de audiência, nos termos do Comunicado Conjunto 1350/2020. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte SENTENÇA: "VISTOS. EDVONALDO VICENTE FERREIRA, qualificada(o) nos autos, foi denunciada(o) e está sendo processada(o) pela Justiça Pública como incurso(o) no artigo 129, parágrafo 9º, do Código Penal, e no artigo 157, caput, do Código Penal, em concurso material de crimes, previsto no artigo 69, caput, do mesmo Códex, porque, como narra a denúncia, no dia 15 de março de 2021, durante o período vespertino, na Rua Rodolfo Macgregor, nº 05, Vila Maria, nesta cidade e comarca de Monte Mor/SP, ofendeu a integridade corporal de Maria Aparecida Bastos da Silva, sua ex-companheira, com quem conviveu, puxando-a pelos cabelos e cortando-os com uma faca, bem como jogando-a no chão e desferindo um soco em sua boca e chutes em seu corpo; e também porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida contra Maria Aparecida Bastos da Silva, um aparelho de telefone celular IPHONE 05, marca Apple, bem como documentos pessoais, pertencentes ao patrimônio da vítima supramencionada. A denúncia foi oferecida às págs. 42/45 e recebida em decisão datada de 25 de maio de 2021 (págs. 47/48), com citação do inculpado às págs. 51. Foi-lhe nomeado(a) defensor(a) dativo(a), o(a) qual apresentou defesa prévia às págs. 56/57, sem arguição de preliminares. Designada audiência virtual/presencial de instrução, debates e julgamento para esta data, foram ouvidas a vítima e uma testemunha(s) de acusação, uma defesa e interrogada(o) a(o) ré(u). Encerradas a instrução, as partes e manifestaram em debates orais. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDIDO. O pedido penal condenatório dever ser julgado parcialmente procedente, absolvendo-se o réu do crime de roubo, condenando-se pelo crime de lesão. A materialidade delitiva ficou comprovada pelo boletim de ocorrência de págs. 04/06. A autoria é igualmente certa. O réu, em solo policial, negou a prática do crime, contando que se separou de Maria ainda no estado de Pernambuco, mas que acabaram por trabalhar no mesmo local em Monte Mor, sendo que ele morava na fazenda com os filhos e ela em outro local. Chegaram a reatar o relacionamento uma vez, mas não deu certo e passaram a morar em locais separados de novo. Disse que certa vez recebeu ligação de um amigo dizendo que seu filho Kauan estava sozinho na casa onde deveria estar a vítima Maria. Foi até o local e constatou que ele estava mesmo sozinho, tendo dito que sua mãe saíra por volta das 19 e não retornara até aquele horário. Os vizinhos ligaram para a polícia, mas não sabe dizer se foi registrado boletim de ocorrência. A vítima buscou o filho no dia seguinte e depois disso ele não viu mais a ex-esposa, negando tê-la agredido ou cortado seus cabelos. Em Juízo, tornou a negar os fatos. A vítima Maria Aparecida narrou que foi amasiada com o réu por 20 anos e que possuíam quatro filhos, sendo que José Renan e Anderson moram com ela. Disse que ela e o réu estavam separados mas que ele não aceita a separação e que o relacionamento não era bom em razão de ele fazer uso frequente de bebida alcoólica e também em razão de agredi-la fisicamente. Na data dos fatos, estava em sua casa quando o réu chegou alterado pelo uso de bebida alcoólica e já a agrediu, puxando-a pelos cabelos e cortando-os com uma faca. Ato contínuo, foi jogada ao chão e recebeu um soco na boca e chutes no corpo. Ainda, o réu roubou os documentos pessoais dela e seu celular, sob ameaças de que a atacaria com a faca na barriga e pescoço e esconderia seu corpo. No dia seguinte, pediu para ser levada à delegacia para registrar a ocorrência e foi seguida de moto pelo agressor. Em nova declaração feita na delegacia, informou que não passou por atendimento médico e que não foi ao IML para fazer o exame de lesão corporal, bem como que o réu devolveu seus documentos pessoais, mantendo, contudo, o celular na posse dele. Em Juízo, disse que não fez boletim de ocorrência porque não sabia e, com relação ao celular, disse que ele o

levou por 'ciúmes'. A testemunha Maria Fernanda narrou que não presenciou os fatos mas ouviu seu pai, ora réu, dizer que realmente agrediu sua mãe, ora vítima, além de cortar-lhe os cabelos, por causa de uma suposta traição. Disse que o réu sempre ingeriu bebida alcoólica e que sempre agrediu a vítima, ameaçando matá-la por não respeitar sua pessoa. Em Juízo, disse que não era comum haver agressão, alterando parcialmente o que havia dito. A testemunha de defesa Renan, por seu turno, pouco pôde esclarecer sobre os fatos, dizendo que falou com sua mãe cerca de um mês depois. Eis o relato das testemunhas. Pelo que se vê, o feito deve ser julgado parcialmente procedente, com a condenação do réu apenas pelo crime de lesão corporal, em razão do corte de cabelo. Os socos e chutes, ainda que alegados em solo policial, não foram confirmados por meio de exame de corpo de delito. E, com relação aos chutes, é certo que a vítima disse que não se recorda deles. Contudo, inequívoco que houve o corte de cabelo da vítima, o que é suficiente para configurar o crime de lesão. Entendo, porém, que não houve roubo. É certo que, ainda que o agente tenha levado consigo o celular, não houve a intenção de subtração. A vítima disse que tal fato se deu em razão de ciúmes. Não havia, assim, o ânimo de assenhoreamento definitivo, elemento do tipo penal. A parcial procedência da ação, portanto, é de rigor no caso em tela. Doso a pena da agente. Na primeira fase, verifico que o réu é primário, partindo a pena-base do mínimo de 03 meses de detenção. Na segunda fase, nada a ser considerado, pois a pena se encontra no mínimo. Na terceira fase, nada a ser considerado. À míngua de outros elementos de convicção, esta pena se torna definitiva. O regime inicial é o aberto, adequado à condições de primariedade do réu. Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional do processo, em razão de o crime ter sido cometido com violência contra pessoa. Poderá recorrer em liberdade, uma vez que assim respondeu ao processo. Ante o exposto, e pelo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de condenar EDVONALDO VICENTE FERREIRA como incurso no 129, § 9º do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 meses de detenção, em regime aberto, podendo recorrer em liberdade; bem como para o fim de ABSOLVÊ-LO do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP. Isento a(o) ré(u) do pagamento de custas e despesas processuais, uma vez que assistido por defensor dativo. Expeça-se certidão de honorários em favor da patrona. Sentença publicada em audiência, saem os presentes dela intimados. Registre-se. Cumpra-se" Por fim, dada a excepcionalidade da audiência virtual, consigno em termo que o Ministério Público não irá recorrer desta sentença e que o réu, por meio de seu/sua advogado(a), decidiu não irá recorrer desta sentença. NADA MAIS. Eu, Adriano Esmael Gazzola, Escrevente Técnico Judiciário, matr. 364.087 - A., digitei. CERTIFICO e dou fé que as partes presentes nesta audiência tiveram ciência do inteiro teor da r. decisão/sentença.

RAFAEL IMBRUNITO FLORES
Juiz de Direito